

부산대학교치과병원

권 고

제 목 : 노동조합 가입범위 합의 필요

부 서 : 관리부 총무인사팀

내 용

- 「노동조합 및 노동관계 조정법(이하 “노조법”)」 제2조 제4호에 따르면 “노동조합이라 함은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모함을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체를 말한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 노동조합으로 보지 아니한다.”로 정의하고 있으며 가목에는 “사용자 또는 항상 그의 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우”로 노동조합의 가입범위를 제한하고 있다.
- 이러한 「노조법」 제2조 제2호 및 제4호 가목의 규정 취지에 대한 행정해석은 사용자의 개입을 차단하여 노동조합의 자주성을 보호하는 한편, 사용자의 노무 관련 기밀에 관한 사항이 노동조합에 누설됨을 예방하여 노사교섭력의 균형을 기하고자 하는데 그 입법 취지가 있는 것으로 해석하고 있다. (2000.4.12, 노조 01254-318 / 서울행정법원 2008. 9. 2., 선고, 2007구합30710,판결)
- 구체적으로 노동조합에 조합원의 자격을 가질 수 없는 자는 근로자의 인사, 급여, 후생, 노무관리 등 근로조건 결정 또는 업무상 명령이나 지휘, 감독을 하는 등의 사항에 대하여 사업주로부터 일정한 권한과 책임을 부여받은 자와 근로자에 대한 인사, 급여, 징계, 감사, 노무관리 등 근로관계 결정에 직접 참여하거나 사용자의 근로관계에 대한 계획과 방침에 관한 기밀 사항 업무를 취급할 권한이 있는 등과 같이 직무상 의무와 책임이 조합원으로서 의무와 책임에 직접적으로 저촉되는 위치에 있는 자를 의미한다.(대법원 2011.09.08. 선고 2008두13873 판결)
- 국립대학교병원 및 국립대학교치과병원의 사례를 살펴보면, 대체적으로 2가지 형태

로 분류할 수 있는데, 첫 번째 형태는 「노동조합 및 노동관계조정법」에 따른다고 규정하는 방법이며, 두 번째 형태는 특정 직급, 특정 부서 등을 명시하는 방법이다.

【국립대학교병원 및 국립대학교치과병원 노동조합 가입범위】

구분	노동조합 가입범위	비고
부산대학교치과병원	미합의	
부산대학교병원	겸직/기금교수, 파트장이상 보직자, 경영/분석/총무/회계/인력개발팀 직원 등을 제외한 전직원	
서울대학교병원	노동조합 및 노동관계조정법 제2조 4호에 의함	
서울대학교치과병원	노조법 제2조 제4항에 의거 보직자가 아니며, 사용자를 위한 부서(인사,노무 등)에 근무하지 않는 자	
강릉원주대학교치과병원	노동조합 미결성, 노사협의회	
경북대학교병원	법적 가입 제한자를 제외한 전 근로자	
경북대학교치과병원	법적 가입 제한자를 제외한 전 근로자	
경상국립대학교병원	관련기관의 유권해석에 따름	
강원대학교병원	원장, 부원장, 국·부장급, 의사직, 실·과장, 3급이상, 간호팀장, 인사·노무·급여·복리후생·기획·예산·재무·대외협력·홍보·비상계획 담당자 및 담당팀장, 진료행정팀장, 보건관리자, 안전관리자, 감사실근무자, 병원장차량 운전담당자, 부속실근무자 외 전 직원	
전남대학교병원	노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제2호에 의거 보직자가 아니며, 사용자를 위하여 일하는 부서(인사,노무 등)에 근무하지 않는 자	
전북대학교병원	전직원	
충남대학교병원	의사직 제외, 과장급 이하이며 노무 등의 업무를 담당하지 않는자	
충북대학교병원	규정 없음	
제주대학교병원	임직원 중에서 다음 각 목을 제외한 자: 가. 의사직(전공의 포함) 및 감사 나. 계약직 중 정년 대상자(정년에 준하는 고용보장 대상자 포함)가 아닌 자 다. 과장(급) 이상 부서장인 자 라. 감사실, 기획예산과, 총무과 사무관리 종사자	

※ 출처 : 기획재정부 공공기관 알리오

- 첫 번째 방식으로 규정하는 경우에는 노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제2호 및 제4호 가목에 대한 해석을 노사간에 다르게 해석할 수 있기 때문에 각자 주장하는 바에 따라 사후적으로 법적 판단을 받을 수밖에 없어 분쟁이 발생할 여지가 있으며 두 번째 방식은 단체협약에서 특정 직위, 부서 또는 업무에 대하여 노동조합가입범위에서 제외하는 방식으로 직원들의 특정 직위, 부서, 업무에 발령, 전보되었을 때 가입범위에 제외된다는 것을 명확히 인식할 수 있으므로 불필요한 갈등을 사전에 방지하기 위하여 채택되고 있다.

- 그러나 부산대학교치과병원의 경우에는 2013년 1월 노동조합이 설립된 이후 현재 까지 노동조합가입범위에 대하여 단체협약에서 규정을 두거나 별도의 합의가 진행된 사실이 없는 실정이다.
- 따라서 부산대학교병원 등 타 국립대학교병원의 예와 같이, 단체협약에서 특정 부서, 특정 직급 이상의 직원에 대해서는 노동조합가입범위에서 제외하는 것을 구체적으로 명시하여 직원들의 혼란을 줄이고 불필요한 노사간의 갈등과 불필요한 감정소요를 방지할 필요가 있다고 판단된다.

《조치할 사항》

- 권고
 - 공공기관으로써 법령을 준수하고 사용자의 노동조합 가입을 차단하여 노동조합의 자주성을 보호함과 동시에 노무관련 기밀 누설을 예방하여 노사교섭력의 균형을 달성할 수 있도록 단체협약이나 별도 합의를 통하여 노동조합 가입범위를 명확히 하시기 바랍니다.